I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación del vertedero del centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora), promovido por «Sertego Servicios Medioambientales, S.L.». Expte.: EIAO/2024/ZA/031.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Sertego Servicios Medioambientales, S.L., tiene por objeto la ampliación del vertedero del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales No Peligrosos (CTRINP)de Fresno de la Ribera (Zamora) en un volumen de 2.973.759 m^3 que se traducen en una vida útil de aproximadamente 22 años. La instalación cuenta con autorización ambiental integrada vigente, suponiendo el proyecto evaluado una modificación sustancial de esta en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

El proyecto de ampliación evaluado se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 c), de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que la modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en su Anexo I, en concreto en el Grupo 8 «Proyectos de tratamiento y gestión de residuos», apartado c) «Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos inertes».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación del vertedero del centro de tratamiento residuos industriales no peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora), promovido por Sertego Servicios Medioambientales, S.L. EXPTE.: EIAO/2024/ZA/031.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de septiembre de 2026.

El Director General
de Política Ambiental,
Fdo.: José Guirao Sola

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS DE FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA), PROMOVIDO POR SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. EXPTE.: EIAO/2024/ZA/031

1. ANTECEDENTES.

Mediante Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, se hizo pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos, en Fresno de la Ribera, Zamora, promovido por Técnicas de Recuperación e Inertización, S.A. (TRECISA) (B.O.C. y L. Núm. 53 de 16 de marzo de 2006).

Mediante Resolución de 28 de junio de 2024, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental al centro de tratamiento y eliminación de residuos industriales no peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora), titularidad de «Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U.

Desde la concesión de la autorización ambiental del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales No Peligrosos de Fresno de la Ribera, actualmente en funcionamiento, se han sucedido un total de 7 modificaciones de carácter no sustancial y un cambio de titularidad.

El depósito de rechazos cuenta actualmente con dos fases ejecutadas, la fase 1 se encuentra sellada, la fase 2 dispone de dos celdas: la celda 2A ha alcanzado su máxima capacidad, encontrándose actualmente en explotación la celda 2B, que estará operativa hasta 2027. Con objeto de ampliar la vida útil del vaso de rechazos, se proyecta una ampliación de dicho vaso que se desarrollará en tres fases (3, 4 y 5), y que se localizarán en el interior de las parcelas que se encuentran incluidas en el alcance de la Autorización Ambiental Integrada actual del Centro.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

<table>
<tr><td colspan="6">1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO</td></tr>
<tr><td>Expediente. N.º</td><td>EIAO/2024/ZA/031</td><td>Promotor</td><td colspan="3">SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.</td></tr>
<tr><td>Domicilio social</td><td colspan="3">Agustín de Foxá, 4, 28036 Madrid.</td><td rowspan="2">Epígrafe Ley 21/2013</td><td>Anexo</td><td>Grupo</td></tr>
<tr><td>Proyecto</td><td colspan="3">Proyecto ampliación del vertedero del Centro de Tratamiento Residuos Industriales No Peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora)</td><td>I</td><td>8 c)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Descripción</td><td colspan="7">El diseño de la ampliación del vertedero ha considerado tres fases de desarrollo (3, 4 y 5) que son correlativas a las dos fases actualmente autorizadas que se han explotado. Estas nuevas fases se asientan sobre una ladera que se desarrolla entre las cotas 765 y 707 m. La modificación ampliará la capacidad de la instalación en un volumen de 2.973.759 m³. Se estima que la eliminación mediante depósito controlado será 125.000 t/año.</td></tr>
<tr><td>Fases</td><td>Superficie (m²)</td><td>Capacidad (m³)</td><td>Capacidad acumulativa (m³)</td><td>Vida útil (años)</td><td colspan="2">Vida útil (años) Acumulativa</td></tr>
<tr><td>Fase 3</td><td>53.947</td><td>800.569</td><td>800.569</td><td>5,82</td><td colspan="2">5,82</td></tr>
<tr><td>Fase 4</td><td>62.624</td><td>1.076.296</td><td>1.876.865</td><td>7,83</td><td colspan="2">13,65</td></tr>
<tr><td>Fase 5</td><td>75.486</td><td>1.096.894</td><td>2.973.759</td><td>7,98</td><td colspan="2">21,63</td></tr>
<tr><td>Sometida al régimen de autorización ambiental</td><td colspan="6">Epígrafe del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>Municipio</td><td colspan="2">Fresno de la Ribera</td><td colspan="2">Provincia</td><td>Zamora</td><td>Código postal</td><td>49590</td></tr>
<tr><td>Parcelas situación actual y ampliación</td><td colspan="2">119
120
121
122
123
124
125</td><td colspan="2">Polígono</td><td>1</td><td>Referencia catastral</td><td>49088A001001190000MW
49088A001001200000MW
49088A001001210000MH
49088A001001220000MW
49088A001001230000MA
49088A001001240000MB
49088A001001250000MY</td></tr>
<tr><td>UTM X (m)</td><td>286.987</td><td>UTM Y (m)</td><td colspan="2">4.602.505</td><td>Huso</td><td colspan="2">30</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES</td></tr>
<tr><td>Distancia a núcleo de población</td><td>– Fresno de la Ribera a unos 1.500 m.
– Algodre a unos 3.900 m.
– Coreses a unos 4.700 m.</td><td>Coincidencia territorial con Red Natura 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Distancia a espacios protegidos</td><td colspan="3">– ZEC (ES4170083) «Riberas del río Duero y afluentes» a unos 1.725 m.</td></tr>
<tr><td>Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarriles, etc.)</td><td colspan="3">– Cauce innominado a unos 690 m.
– Arroyo de los Bebederos a unos 980 m.
– Río Duero a unos 1.600 m.
– Carretera ZA-P-2307 a unos 175 m.
– Autovía A-11 a unos 215 m.
– LAV «Olmedo-Zamora a unos 1.400 m.</td></tr>
</table>

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE AMPLIACIÓN
TRABAJOS DE DEMOLICIÓN
– La ejecución de la Fase 3 conllevará la demolición del depósito de pulmón localizado en la zona sur del CTRINP, así como del cubeto de retención asociado a este. Asimismo, deberán ser demolidos los viales de hormigón y cunetas que se encuentran actualmente en el área de ocupación de la Fase 3. – De forma previa a la ejecución de la Fase 4 se procederá a la demolición de la Planta de Clasificación de NFU, la retirada de los muros de hormigón móviles asociados a la misma, la demolición de la instalación lavarruedas, así como la retirada de viales pavimentados y cunetas presentes en esta área de ocupación. De acuerdo con las necesidades estimadas para la Fase 4 y 5, será necesaria la construcción de los nuevos depósitos de almacenamiento y regulación de lixiviados, que se localizarán al norte de la Fase 4 frente a la Nave de residuos actual. Se han proyectado 4 tanques metálicos con una capacidad conjunta de 4.320 m³. – El desarrollo de la Fase 5 llevará acarreada la demolición de la arqueta de bombeo de aguas pluviales correspondiente a la fase 4, así como a los viales y cunetas.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE AMPLIACIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRA
– Los taludes proyectados para la conformación del vaso, tanto en desmonte como en terraplén serán 2,5H:1V, de modo que quede garantizada la estabilidad de los taludes y la correcta colocación sobre estos de la capa de arcillas y laminas geosintéticos que constituyen la solución de impermeabilización.
SISTEMA DE DRENAJE Y EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS
– En los puntos más bajos de cada uno de los vasos (fases 3,4 y 5) se construirá pozos de bombeo de lixiviados. Sobre el talud del camino perimetral se apoyarán una tubería de polipropileno y una tubería de hormigón (de reserva) que discurren desde el fondo del vaso hasta la coronación del camino perimetral y en cuyo interior se alojará la bomba de impulsión de lixiviados. – Los lixiviados serán bombeados hasta los tanques de almacenamiento.
SISTEMA DE DRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES
– Para el drenaje de las aguas pluviales exteriores a las cuencas de los vasos se ha proyectado la construcción de una cuneta que discurre por la parte exterior del camino perimetral del vertedero. – La cuneta exterior será de hormigón y discurrirá por el pie de los terraplenes y desmontes del camino perimetral.
VIALES
– Para la construcción de los caminos se prevé un paquete de firme compuesto por zahorra de 0,40 m de espesor. El camino perimetral dispondrá de barrera tipo de bionda en aquellos terraplenes con altura superior a 3 m.
CONDICIONES GENERALES DEL VASO DE VERTIDO
– El vaso estará rodeado totalmente con un camino perimetral que facilitará la ejecución de las obras y servirá para dar servicio a las futuras fases de explotación y sellado. – Los taludes adoptados para el vaso serán 2,5H:1V en todos los casos, tanto en desmonte como en terraplén. En el desmonte del vial de acceso sobre el terreno natural, se adopta un talud 1H:1V. – Al objeto de facilitar el drenaje de lixiviados, la pendiente del fondo de la ampliación tendrá una pendiente mínima del 2 %. – El sistema de recogida de lixiviados se realizará de forma que el material de drenaje de la ampliación conducirá estos hacia el material de drenaje del vertedero en explotación, de modo que los lixiviados drenen hacia el punto bajo del mencionado vertedero en explotación y se aproveche el sistema de bombeo existente.
IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO DE VASO Y TALUDES.
– Se opta por complementar la barrera geológica existente mediante un geocompuesto de bentonita que garantizará por sí mismo el grado de impermeabilidad. Además, se revestirá con una lámina de polietileno de alta densidad, sobre el terreno natural. – Estos materiales permitirán la conducción de los lixiviados generados hacia la capa de drenaje de 0,50 metros de espesor, que facilitará el drenaje de estos hasta la zona baja del vertedero, desde donde se prevé aprovechar el sistema de bombeo ya existente a la balsa de lixiviados en funcionamiento, considerada de dimensiones suficientes para soportar los lixiviados de la ampliación.

1.4. CONSUMO DE RECURSOS			
SUMINISTRO DE AGUA			
Todos los consumos de agua están asociados únicamente al uso sanitario y uso contra incendios, y de limpieza, no existiendo aguas de proceso. El agua se traerá mediante camiones cisterna.			
1 depósito de agua sanitaria de 10 m^3 1 depósito de agua para el sistema de protección contra incendios de 125 m^3.	Organismo de cuenca	C.H.D.	Consumo previsto 100 m^3/año
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES			
La energía se suministra mediante 3 grupos electrógenos que se abastecen de gasoil a partir de un depósito aéreo homologado de 5.000 l. Anualmente el consumo de gasoil es de aproximadamente 100.000 l. Además, se cuenta con una instalación solar fotovoltaica de 150 kW, dotada de un sistema de acumuladores de baterías para autoconsumo.			

1.5. EMISIONES A LA ATMÓSFERA			
EMISIONES A LA ATMÓSFERA			
La modificación proyectada, no implicará cambio en la clasificación de la actividad ni tampoco la identificación de nuevas fuentes de emisiones a la atmosfera.			
Contaminantes emitidos		CH_4, CO_2, CO, COVs, SH_2, NH_3, y partículas.	
Focos de emisión canalizados	Aspiración nave de tratamiento de residuos, Grupo electrógeno n.º1, Grupo electrógeno n.º2 y Grupo electrógeno n.º3.		
Fuentes de emisiones difusas	Planta de evaporación y Frente de vertido.		
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)	
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación)			
Actividad		Grupo	Código
Vertederos de residuos industriales peligrosos o no peligrosos, de residuos biodegradables, así como vertederos no incluidos en el epígrafe anterior		B	09 04 01 02

1.6. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
La modificación sustancial proyectada no implica un cambio en la actividad el centro, dado que las actividades de eliminación en vertedero se realizarán del mismo modo cambiando únicamente la ubicación de la actividad en las sucesivas fases de evolución del vertedero.

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados de objeto del documento, metodología aplicada y justificación y descripción del proyecto, un análisis de las alternativas técnicamente viables, incluida la «alternativa 0» o de no realización del proyecto, y la justificación de la solución elegida tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. Eligiendo la «alternativa 1», que consiste en la ampliación del vertedero hacía la zona este del mismo. Descartando otras alternativas de emplazamiento, distintas de la ampliación del vertedero actual por razones puramente ambientales y sociales.

El documento presentado por el promotor también incluye un inventario ambiental del medio biótico y del medio abiótico, identificando que el lugar donde se ubica el proyecto no presenta coincidencia territorial con la Red Natura 2000. Así como una identificación y valoración de impactos derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales. La mayoría de los impactos negativos han sido definidos como compatibles o moderados. No se han identificado impactos severos o críticos.

El estudio de impacto ambiental recoge una serie de medidas preventivas y correctoras que tratan de prevenir y corregir, en la medida de lo posible, cualquier efecto negativo de los impactos previamente identificados y valorados. Concluyendo que, tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas, y con un adecuado plan de vigilancia ambiental, el impacto ambiental global del proyecto en el entorno de influencia resulta compatible.

Además, en el estudio de impacto ambiental se desarrolla un plan de vigilancia ambiental, en el que se establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.

En el documento presentado por el promotor también se incluye un estudio de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes, así como un análisis del cumplimiento de los criterios de ubicación establecidos en el «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». Además, como anexo al estudio de impacto ambiental, se incluye la cartografía del proyecto, el estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000, los informes arqueológicos, un estudio botánico, un estudio de impacto e integración paisajística, así como un estudio hidrogeológico.

4. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 2 de diciembre de 2024 tuvo entrada en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la solicitud de inicio del procedimiento de autorización ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de «Ampliación del vertedero del centro de tratamiento residuos industriales no peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora)», promovido por Sertego Servicios Medioambientales, S.L., acompañada del proyecto básico, memoria ambiental y estudio de impacto ambiental todos ellos de noviembre de 2024.

Realizada la revisión del expediente, se requiere diversa documentación necesaria para la tramitación, la cual es aportada en mayo de 2025.

Información pública. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo con los artículos 15.5.a) del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y 45 y 55 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, acuerda someter conjuntamente a información pública la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de este proyecto. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 245 de 22 de diciembre de 2025.

Este anuncio fue remitido al Ayuntamiento de Fresno de la Ribera para su exposición durante el plazo de treinta días hábiles, contados, tal como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León. Consta en el expediente el certificado de exposición pública por parte del Ayuntamiento.

Durante este trámite se han presentado alegaciones por parte Ecologistas en Acción Castilla y León (dos alegaciones) y de la Asociación para el Desarrollo y Promoción (ADEPRO). Ecologistas en Acción Castilla y León solicita habilitar la descarga libre del expediente completo por medios telemáticos, reiniciando el plazo de información pública mediante un nuevo anuncio de información pública en el B.O.C. y L., dado que la documentación disponible en la página web no puede descargarse, pudiendo consultarse únicamente online. Por su parte, ADEPRO solicita buscar alternativas más sostenibles, como la construcción de instalaciones de tratamiento descentralizadas, el compostaje de materia orgánica y planes de economía circular que minimicen la cantidad de residuos que llegan a los vertedero; por sus efectos con la salud pública, dada su proximidad al río Duero y núcleos de población, por la contaminación ambiental, tanto del aire, como de las aguas y los suelos, por la degradación del paisaje y ecosistemas, por la calidad de vida debido a los malos olores, ruido y presencia visual del vertedero, por la pérdida de valor de las propiedades y por la sostenibilidad del modelo de gestión de residuos.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental consultó sobre el proyecto y estudio de impacto a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	No
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	Sí
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora	No
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	Sí
Diputación Provincial de Zamora	No
Ayuntamiento de Fresno de la Ribera	No
Ecologistas en Acción Castilla y León	Presenta dos alegaciones
Ecologistas en Acción de Zamora	No

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental, destacando los siguientes:

- La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de afecciones al medio hídrico en el que indica que la zona de actuación no afecta a cauce público alguno, ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía). Asimismo, se indica que el área con riesgo de inundación más próxima al vertedero se localiza a 1,6 kilómetros, coincidente con el río Duero.

  El Organismo de cuenca establece una serie de condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración de impacto ambiental

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica que el municipio de Fresno de la Ribera presenta un riesgo de inundaciones bajo. Respecto a los incendios forestales, se indica que presenta un índice de riesgo local muy bajo y un índice de peligrosidad bajo. El riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas es bajo y por ferrocarril no ha sido delimitado. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

- El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indican una serie de consideraciones sobre el proyecto en relación con la normativa de aplicación, que se incluyen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

- El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la ausencia de coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con planes de especies protegidas, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, con zonas naturales de esparcimiento, con vías pecuarias, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora, con flora protegida, con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, con fauna protegida ni con el paisaje. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras o valores naturales.

  Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, el proyecto no presenta coincidencia territorial con estos y, por lo tanto, no se prevé ninguna afección.

  Condicionando la viabilidad ambiental del proyecto al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en el informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en su informe.

- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora informa que el proyecto fue objeto de una estimación del impacto sobre el patrimonio cultural, que fue tratada en la sesión de 25 de junio de 2024 de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, recibiéndose de conformidad, incluyendo una medida correctora. Por lo que procede a informar favorablemente condicionado al cumplimiento de esta medida correctora y que se ha incluido en la presente declaración de impacto ambiental.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas. Con fecha de 12 de mayo de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remiten al promotor el conjunto de todos los informes y alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental.

El promotor da respuesta a las alegaciones el 18 de mayo de 2026. Por su parte, el promotor responde a los informes con una nueva versión de la memoria ambiental y del estudio de impacto ambiental. Se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 22 de mayo de 2026 se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, procedente del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la citada Dirección General, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico del expediente.

El expediente recibido contiene, entre otros documentos, la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas en virtud del artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Todos los informes y alegaciones recibidas se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

5. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, las medidas protectoras y correctoras del proyecto, del estudio de impacto ambiental y del programa de vigilancia y seguimiento ambiental, en tanto sean compatibles con aquellas, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto de «Ampliación del vertedero del Centro de Tratamiento Residuos Industriales No Peligrosos de Fresno de la Ribera (Zamora))», promovido por Sertego Servicios Medioambientales, S.L., acompañada del proyecto básico, de abril de 2025, memoria ambiental para la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, su estudio de impacto ambiental, ambos de mayo de 2026 y demás información o documentación complementaria que obran en el expediente.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

a) Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

El proyecto de obra deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

b) Autorizaciones previas. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes y del cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos o entidades competentes en cada materia.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

c) Replanteos, señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar, antes del comienzo de las obras, las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles de la zona.

d) Gestión de residuos en la fase de obras. Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

En el caso de derrame accidental de combustibles, aceites o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Una vez finalizadas las obras se procederá a la retirada de todos los materiales y escombros generados durante la misma, que deberán gestionarse conforme a la normativa de aplicación.

e) Protección de los suelos y las aguas. Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, será preciso obtener la correspondiente autorización del Organismo de cuenca.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

No se realizarán vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, ni se acumularán residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o la degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación de su entorno.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

En ningún caso se realizarán vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

Las redes de drenaje de aguas pluviales de las zonas de aparcamiento, así como de los viales con mayor tránsito de vehículos, deberán recoger las aguas y evacuarlas hacia arquetas con separación de hidrocarburos, antes de su vertido al terreno natural.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se evitará ocupar dominio público hidráulico y la zona de servidumbre de cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, ocupar zona de policía de cauces y terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente.

Asimismo, se debe establecer un espacio reservado para el mantenimiento, cambios de aceite y repostaje de combustible de la maquinaria. No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin. En el caso de derrame accidental de combustibles, lubricantes o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado. En caso de vertido accidental se deberán realizar operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

Las aguas residuales generadas en el proceso industrial serán gestionadas conforme determine la normativa sectorial vigente, evitando su vertido directo al medio natural.

Los suelos deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de tierra fértil para su posterior utilización en la restauración de zonas afectadas. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, no superior a 1,5 m para evitar la pérdida de las características del suelo.

En caso de que fuera necesario el uso de tierras limpias para el sellado del vertedero, se llevará a cabo conforme a la legislación vigente y en cualquier caso el promotor deberá registrar el origen y procedencia del suelo no contaminado.

El diseño y ubicación de la instalación debe cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

f) Protección de hábitats naturales. A todos los efectos, la actividad deberá ejecutarse según lo dispuesto en la legislación y normativa aplicable sobre medio natural.

Durante la actividad se adoptarán medidas para evitar posibles causas de degradación que pudieran afectar al estado de conservación de la vegetación natural presente en el entorno de la explotación.

g) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias meteorológicas aconsejen. Además, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

Se establecerá un límite de velocidad de circulación máximo de 20 km/h para los vehículos en los caminos de acceso y en el espacio de trabajo, con el objeto de minimizar la producción de polvo y minimizar los riegos periódicos de materiales, pistas y plazas de maniobra.

h) Contaminación acústica. Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

i) Protección de infraestructuras y del vaso del vertedero existente. El acceso al área de las obras se realizará a través de los viales existentes. En cuanto a las características del vertedero existente y su ampliación, éstas deberán seguir disponiendo de las instalaciones propias de seguridad y que deberán cumplir lo establecido en la normativa de aplicación para estas instalaciones.

Anualmente se realizará un estudio geotécnico y topográfico a fin de comprobar la estabilidad de los taludes, cierres y depósitos de residuos, con la finalidad de tomar las medidas precisas en caso de que se observen alteraciones. Igualmente se realizará un estudio para la descripción del vertedero: superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de estos, método de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad restante del depósito que queda disponible en el vertedero.

j) Protección contra incendios forestales. Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Los trabajos se paralizarán temporalmente cuando concurran circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales de la comarca.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente.

k) Maquinaria. La maquinaria utilizada estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.

l) Integración paisajística. Al finalizar los trabajos de construcción se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán los accesos y las zonas auxiliares, para conseguir una máxima integración paisajística y conforme a lo previsto al efecto en la normativa urbanística aplicable.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

m) Protección de las aguas superficiales y subterráneas. Serán preceptivos y vinculantes los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero en relación con la revisión y modificación sustancial de la autorización ambiental.

Deberán mantenerse en perfecto estado y funcionamiento la red de piezómetros necesaria para el control de las aguas subterráneas de acuerdo con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Se deberán contemplar medidas de protección ambiental y protocolos de actuación frente a posibles derrames y vertidos accidentales, así como las condiciones de almacenamiento de líquidos, productos y residuos.

Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones deberán ser gestionados de modo que no produzcan afección alguna a las aguas superficiales o subterráneas, y cumpliendo en todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se prohíbe expresamente su vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico.

Todas las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.

n) Gestión de residuos. Tanto la gestión como la producción de residuos atenderán a lo dispuesto en la normativa sobre residuos y suelos contaminados, así como en las demás normas de desarrollo y a lo establecido en la autorización ambiental.

Cualquier modificación relacionada con la gestión de residuos que implique un cambio en los límites y condiciones establecidas en la autorización ambiental, así como en las características de los residuos gestionados deberá ser autorizada previamente.

El titular de la instalación dispondrá de un archivo cronológico, donde se recoja la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de gestión de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (peligroso, no peligroso, comercial o doméstico). Se guardará la información archivada durante, al menos, cinco años, y se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

o) Contaminación acústica. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación.

p) Protección atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera, así como cualquier prescripción que se incluya en la autorización ambiental. Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los valores límites de emisión (VLE) que se impongan en la preceptiva autorización ambiental para cada uno de los contaminantes emitidos.

Se realizarán controles de emisión de contaminantes atmosféricos por Organismos de Control Acreditados (OCA) y autocontroles internos de la propia empresa, con las características y la periodicidad establecida en la normativa vigente y en la autorización ambiental.

Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de funcionamiento se efectuarán riegos periódicos de los caminos de la instalación.

La maquinaria utilizada estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes procedentes de la combustión.

q) Prevención de la contaminación lumínica. La iluminación exterior de las instalaciones, además de contar con elementos que minimicen la contaminación lumínica, deberá reducir el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando posibles deslumbramientos, desorientaciones o colisiones.

r) Protección de la fauna. Para el mantenimiento de las instalaciones una vez ejecutadas, se evitará el uso de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que, por sus características, puedan provocar perturbaciones a la fauna silvestre que potencialmente utilice el entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.

s) Protección frente a olores. Un año después del inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico basado en la norma UNE 13725, que abarque al menos tres estaciones meteorológicas y que mediante un estudio de dispersión de contaminantes asegure al máximo que no haya afecciones sobre la población. Derivado del estudio que tendrá como objeto determinar si las medidas impuestas son suficientes para garantizar que no afecte a áreas sensibles cercanas, se podrán modificar las medidas implementadas y previstas en la documentación y cualquier otra adicional que fuera precisa para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas no supere los límites establecidos en la autorización ambiental.

Se establecerá igualmente un control en la admisión de residuos que pudieran dar lugar a emisión de olores, y se cubrirán con tierras inertes inmediatamente después de depositadas en el vaso de vertido.

t) Protección de los suelos. La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que establece la relación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora los informes periódicos de situación del suelo establecidos en la autorización ambiental.

u) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifique, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

v) Responsabilidad medioambiental. La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de la actividad y de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio que se apruebe.

w) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

x) Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y posterior comunicación de los resultados a la sociedad y a las partes interesadas en general, sería de gran interés la implantación de un sistema de gestión medioambiental, así como estudiar la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

y) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación. El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirán por lo dispuesto en la autorización ambiental y en la normativa sectorial de aplicación. Además, deberá ponerse en conocimiento de la Consejería con competencias en evaluación ambiental.

Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo del centro, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.

En el caso de que se produzca la demolición o desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Tras el cese definitivo el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no genere un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

4. *Programa de Vigilancia Ambiental.* Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental, además de las que se establezcan en la correspondiente autorización ambiental.

Se dispondrá de un servicio técnico especializado en materia medioambiental que se responsabilizará de la emisión de los informes previstos en esta declaración de impacto ambiental y de los datos presentados en los mismos, y que indicará y alertará a la dirección de obra y dirección de la planta, en cada caso, sobre el cumplimiento del condicionado ambiental.

5. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, la fecha de final de obras y de inicio de funcionamiento de la ampliación del vertedero.

6. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos informes y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental y se presentará conjuntamente con los informes que se determinen en la autorización ambiental.

7. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

8. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de Zamora y de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

9. *Mejores técnicas disponibles.* Con independencia de las medidas señaladas, el promotor adoptará en todo momento, de acuerdo con la normativa aplicable, las mejores técnicas disponibles, tanto en cuanto a explotación como a protección del medio ambiente. El condicionado de esta declaración de impacto ambiental se podrá modificar con el fin de adaptar la ejecución del proyecto a las mejores técnicas disponibles y asegurar la mayor protección ambiental posible.

10. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

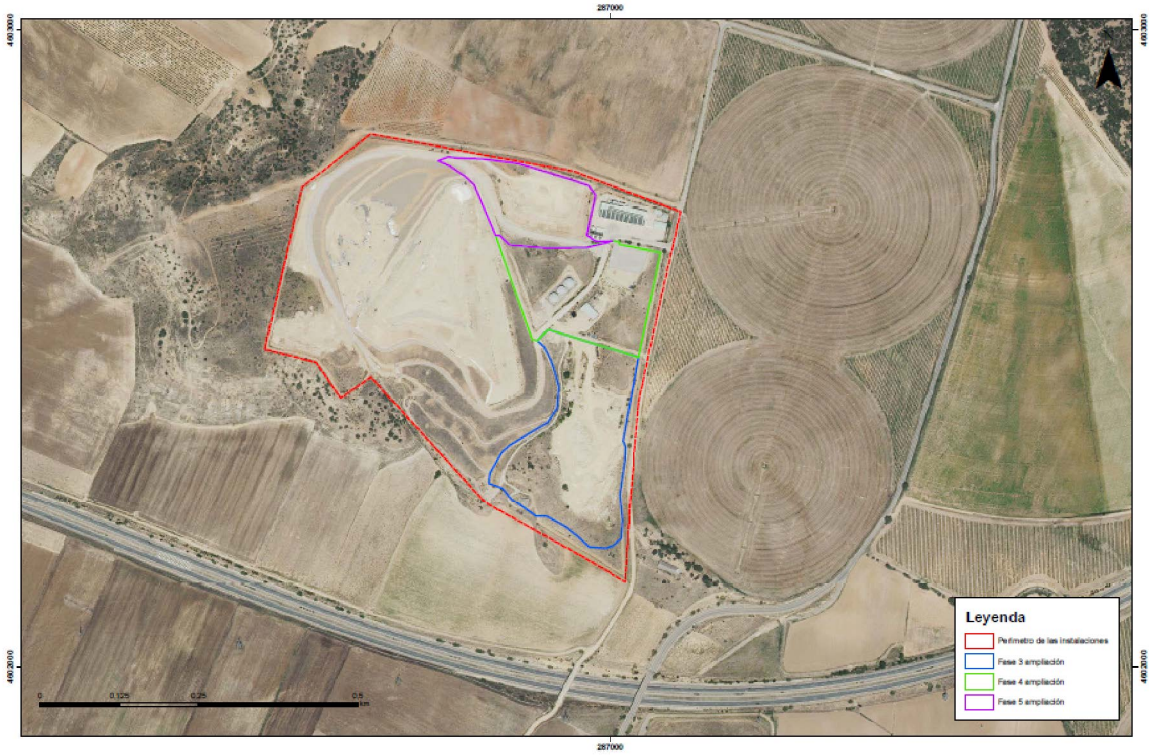
11. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental o las contenidas en la autorización ambiental.

Con independencia de lo establecido en el punto anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Vigencia de la declaración impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

13. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO



Fuente: Estudio de impacto ambiental

CV: BOCYL-D-15102026-200-27